

تقرير خبرة بالقضية التنفيذية رقم ٨٤٢٨ / ٢٠٢٢

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد بانتخابنا خبراء في القضية التنفيذية رقم ٨٤٢٨ / ٢٠٢٢ والمتضمن إجراء الكشف الحسي والخبرة على قطعة الأرض رقم (٥٥٦) حوض جريته رقم (١) لوحه رقم (١) من اراضي بلدة (زبدة فركوح) التابعة لمديرية تسجيل اراضي (اربد) ،وَسنداً لأحكام المادة ٧١ من قانون التنفيذ رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٧ وبناءً على طلب الجهة المحكوم لها بإجراء معاملة وضع اليد بإشراف مأمور تنفيذ اربد فقد رافقنا نحن الخبراء كل من المهندس المدني مصطفى احمد عواد الروابده رقم وطني (٩٥٧١٠٠٢٥٢٥) والمقدر العقاري فوزي عيسى احمد بني عامر رقم وطني (٩٦٥١٠٠٦٠٦٠) والمساح المرخص فيصل محمد محمد مصاروه رقم وطني (٩٦٢١٠٠٨٠٨٨) ومأمور التنفيذ الاستاذ سعيد أبو زهره والمحامي الاستاذ عبدالله الهزايمة لإجراء معاملة وضع اليد والخبرة الفنية على قطعة الأرض رقم (٥٥٦) حوض جريته رقم (١) لوحه (١) من اراضي بلدة (زبدة فركوح) وبعد الوصول الى قطعة الأرض موضوع التقدير وبحضور مأمور التنفيذ والمحامي الاستاذ عبدالله الهزايمة قام مأمور التنفيذ بإفهامنا المهمة الموكلة إلينا وهي مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى ووصف قطعة الأرض رقم (٥٥٦) والشقة المقامة عليها رقم (١٠١) موضوع الدعوى موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها ونوعها ومدى قربها وبعدها عن مناطق العمران وتقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وكذلك تقدير قيمة البناء والإنشاءات المقامة على قطعة الأرض وعلى أن تكون التقديرات بتاريخ إجراء الكشف الحسي الواقع ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢ مع مراعاة الخبراء المادة (٨٥ / ٢) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تتضمن ما يلي :-

- *- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله .
- *- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون .
- *- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته .
- *- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو الخبرة عليه أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى .
- *- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صورة للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها ومكان حصوله عليها .
- *- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته .
- *- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها الخبير في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها .
- ومراعاة وما ورد بأحكام المواد ٧٢ و ٧٥ و ٧٦ من قانون التنفيذ .



٣- أرجو أن نبين للمحكمة الموقرة نحن الخبراء كل نحن الخبراء كل من المهندس المدني مصطفى احمد عواد الروابده رقم وطني (٩٥٧١٠٠٢٥٢٥) والمقدر العقاري فوزي عيسى احمد بني عامر رقم وطني (٩٦٥١٠٠٦٠٦٠) والمساح المرخص فيصل محمد محمد مصاروه رقم وطني (٩٦٢١٠٠٨٠٨٨) انه لا توجد لنا أية علاقة بيننا وبين أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وأنه تم إعداد التقرير بنفسنا دون مساعدة من أحد وإننا لم نتعرض لأي ضغوطات من أحد بخصوص إعداد التقرير والخبرة وإن الوثائق التي اعتمدنا عليها في إعداد التقرير هي كافة المبررات التي سلمت لنا وكانت كافية لتسهيل مهمتنا ولم نفصح لأحد عن ما جاء في تقرير الخبرة وإن التقديرات جاءت حسب خبرتنا العلمية والعملية ومعرفتي بالأسعار السوقية في تلك المنطقة وقد استخدمنا في عملية التقدير طريقة المقارنة وقد استغرق إعداد التقرير بحدود يوم واحد عمل ميداني ومكتبي ، وإنني نؤيد بكل ما جاء فيه وإننا قمنا بإعادة كافة المبررات مع نسخة من التقرير وصور فوتوغرافية على فلاشه مع كافة المبررات المقدمة لنا للمحكمة الموقرة علماً بأن هذه التقديرات لقطعة الأرض والبناء المقام عليها هو بتاريخ إجراء الكشف الحسي على القطعة الواقع بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ وهذه خبرتنا تحريراً في ٢٠٢٢/٩/١٧.

الخبير المهندس المدني

مصطفى احمد عواد الروابده

رقم وطني (٩٥٧١٠٠٢٥٢٥)

هاتف (٠٧٨٩٩١١٦٦٧)

الخبير المقدر العقاري

فوزي عيسى احمد بني عامر

رقم وطني (٩٦٥١٠٠٦٠٦٠)

هاتف (٠٧٩٩٠٥٧٧٠٧)

الخبير المساح المرخص

فيصل محمد محمد مصاروه

رقم وطني (٩٦٢١٠٠٨٠٨٨)

هاتف (٠٧٩٩٠١٤٨٣٣)

SCANNED

وبعد ذلك تسلمنا مبررات الدعوى و هي سند تسجيل ومخطط اراضي ، وتحلفنا القسم القانوني امام مأمور التنفيذ بان نقوم بمهمتنا بكل امانة وإخلاص وقمنا بإعطاء وصف أولي لقطعة الأرض والشقة موضوع الدعوى وطلبنا من مأمور التنفيذ الإمهال لتقديم تقرير مفصل بخبرتنا فاستجاب مأمور التنفيذ مشكوراً وفي نفس اليوم تم التجوال في قطعة الأرض وتم الدخول إلى البناء المقام عليها حيث تبين لنا ما يلي :-

١- أن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى وإن قطعة الأرض من نوع الملك من اراضي قرية زبدة فركوح وتقع في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة زبدة فركوح وإلى الغرب من دوار منصور الشرايري بحوالي ٥٠٠ متر وإلى الشمال الشرقي من سوق الرابية العسكري وضمن حدود بلدية اربد الكبرى منطقة الرابية والقطعة غير منتظمة الشكل تربيتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على جزء من واجهة القطعة من الجهة الشرقية شارع تنظيمي بعرض ٢٠ متر مفتوح ومعبد كما ويقع على طول الواجهة الجنوبية طريق تنظيمي ٦ متر مفتوحة ومعبدة وتحيط بالقطعة الأبنية السكنية والقطعة مقام عليها بناية سكنية تتكون من طابقين (تسوية وأرضي) وكل طابق يتكون من شقة طابقية واحدة مبنية من الطوب الاسمنتي والخرسانة المسلحة وجميع الواجهات للبنية مقصورة قصارة ناعمة ويوجد مطلع درج لخدمة الطوابق وتصل القطعة والشقة موضوع التقدير كافة الخدمات وهي مشغولة بالسكن لحظة الكشف من قبل المالك شربيل عبدالكريم محمد الشرايري وفيما يلي وصف للشقة موضوع التقدير :-

***- وصف الشقة رقم (١٠١) موضوع التقدير** وهي عبارة عن طابق أرضي عدا سطحه وتحمل الرقم (١٠١) وتبلغ مساحتها حسب سند التسجيل المبرز (١٥٨) متر مربع وهو مبني من الطوب الاسمنتي والخرسانة المسلحة وجميع الواجهات من الخارج والداخل مقصورة قصارة ناعمة وتتكون من غرفة ضيوف وثلاثة غرف نوم وحمامين ومطبخ وصالة معيشة وموزع بين الغرف وبلكونه وأرضية الشقة من البلاط البلدي ما عدا أرضية المطبخ والحمامات من السيراميك وجدران المطبخ والحمامات من السيراميك والمطبخ راكم له خزان علوي وسفلي والأبواب من الخشب والشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية والشقة مطروش من الداخل دهان املشن مع وجود طينة بابانية في سقف غرفة الضيوف وغرفة النوم والشقة مشغولة بالسكن من قبل السيد شربيل عبدالكريم محمد الشرايري لحظة الكشف وتصل الشقة الخدمات العامة .

٢- التقديرات :-

بناءً على الأسس والاعتبارات التي افهمتنا إياها المحكمة وحسب خبرتنا العلمية والعملية فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الشقة رقم (١٠١) موضوع التقدير مع ما يصيبها من أرض العقار بعد الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وموقع العقار الأرض بمبلغ ١٦٥ دينار وعلية تكون قيمة كامل الشقة تساوي :-

$$(١٥٨ \text{ متر مربع} \times ١٦٥ \text{ دينار}) = ٢٦٠٨٠$$

صفحة 2

SCANNED